

CONVENÇÃO INTERNACIONAL SOBRE A ELIMINAÇÃO DE TODAS AS FORMAS DE DISCRIMINAÇÃO RACIAL

Convenção sobre a eliminação de todas as formas de discriminação racial:

- Adotada pela ONU em 7 de março de 1966.
- Internalizada no Brasil pelo Dec. n. 65.810/1969.

ATENÇÃO

Lembre-se de que o processo de ratificação de tratados internacionais começa na fase de negociação, em seguida a adoção do texto. Após, assinatura, ratificação e, por fim, a internalização. O Brasil adota o sistema dualista, sendo necessário o decreto executivo para promulgar, publicar e dar força executória ao tratado.

- Importante no combate à discriminação racial; permite a responsabilização internacional dos Estados parte na Convenção por ação ou omissão.

ATENÇÃO

Nenhum Estado é obrigado a ratificar um tratado, mas, no momento em que o faz, assume o compromisso de aplicar no âmbito interno e monitorar no âmbito internacional a implementação dos dispositivos de determinado tratado.

Obs.: nada substitui a leitura atenta da Convenção. Busque o texto no site do Planalto. Após a leitura, volte às videoaulas.



5m

- Definição de discriminação racial: “qualquer distinção, exclusão restrição ou preferência baseadas em raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica que tem por objetivo ou efeito anular ou restringir o reconhecimento, gozo ou exercício num mesmo plano, (em igualdade de condição), de direitos humanos e liberdades fundamentais no domínio político, econômico, social, cultural ou em qualquer outro domínio de vida pública.” (art. I)

ANOTAÇÕES

Memorize as bases de fundamentação da discriminação:
CORD (Cor, Origem nacional ou étnica, Raça, Descendência).

Não é considerado discriminação racial:

Art. I:

“2. Esta Convenção não se aplicará às distinções, exclusões, restrições e preferências feitas por um Estado Parte nesta Convenção entre cidadãos e não cidadãos.

ATENÇÃO

Um conceito “fechado” de cidadania é aquele que entende por cidadão o indivíduo que possui direitos políticos. Partindo para um conceito mais amplo de cidadania, cidadão seria aquele que, pelo vínculo de nacionalidade, teria o gozo de direitos e preceitos fundamentais.



10m

3. Nada nesta Convenção poderá ser interpretado como afetando as disposições legais dos Estados Partes, relativas a nacionalidade, cidadania e naturalização, desde que tais disposições não discriminem contra qualquer nacionalidade particular.

4. Não serão consideradas discriminação racial as medidas especiais tomadas com o único objetivo de assegurar progresso adequado de certos grupos raciais ou étnicos ou de indivíduos que necessitem da proteção que possa ser necessária para proporcionar a tais grupos ou indivíduos igual gozo ou exercício de direitos humanos e liberdades fundamentais, contando que, tais medidas não conduzam, em consequência, à manutenção de direitos separados para diferentes grupos raciais e não prossigam após terem sido alcançados os seus objetivos.”

Obs.: ações afirmativas não constituem discriminação, e não devem ser perenes.

Comprometimento Estatal

Art. II

“1. Os Estados Partes condenam a discriminação racial e comprometem-se a adotar, por todos os meios apropriados e sem tardar uma política de eliminação da discriminação racial em todas as suas formas e de promoção de entendimento entre todas as raças e para esse fim:

ANOTAÇÕES



15m

a) Cada Estado parte compromete-se a efetuar nenhum ato ou prática de discriminação racial contra pessoas, grupos de pessoas ou instituições e fazer com que todas as autoridades públicas nacionais ou locais, se conformem com esta obrigação;

b) Cada Estado Parte compromete-se a não encorajar, defender ou apoiar a discriminação racial praticada por uma pessoa ou uma organização qualquer;

c) Cada Estado Parte deverá tomar as medidas eficazes, a fim de rever as políticas governamentais nacionais e locais e para modificar, ab-rogar ou anular qualquer disposição regulamentar que tenha como objetivo criar a discriminação ou perpetrá-la onde já existir;

Obs.: os meios apropriados serão os legislativos e administrativos.

d) Cada Estado Parte deverá, por todos os meios apropriados, inclusive se as circunstâncias o exigirem, as medidas legislativas, proibir e por fim, a discriminação racial praticadas por pessoa, por grupo ou das organizações;

e) Cada Estado Parte compromete-se a favorecer, quando for o caso as organizações e movimentos multirraciais e outros meios próprios a eliminar as barreiras entre as raças e a desencorajar o que tende a fortalecer a divisão racial.”

Art. III

“Os Estados Partes especialmente condenam a segregação racial e o *apartheid* e comprometem-se a proibir e a eliminar nos territórios sob sua jurisdição todas as práticas dessa natureza.”



DIRETO DO CONCURSO



20m

1. (IBFC/CBMBA/SOLDADO/2017) Assinale a alternativa correta considerando as previsões expressas do decreto federal n. 65.810, de 08 de dezembro de 1969 (Convenção internacional sobre a eliminação de todas as formas de discriminação racial).
 - a. Os Estados Partes condenam a discriminação racial e comprometem-se a adotar, por todos os meios apropriados e sem tardar uma política de eliminação da discriminação racial em todas as suas formas e de promoção de entendimento entre todas as raças e para esse fim.
 - b. Os Estados Partes condenam a discriminação racial e comprometem-se a adotar, por

ANOTAÇÕES

todos os meios apropriados e, no prazo de vinte anos, uma política de diminuição da discriminação racial em todas as suas formas e de promoção de entendimento entre todas as raças e para esse fim.

- c. Os Estados Partes condenam a discriminação racial e comprometem-se a adotar, por todos os meios apropriados e sem tardar uma política de identificação da discriminação racial em todas as suas formas e de promoção de entendimento entre todas as raças e para esse fim.
- d. Os Estados Partes condenam a discriminação racial e comprometem-se a adotar, por todos os meios apropriados e, no prazo de trinta anos, uma política de diminuição da discriminação racial em todas as suas formas e de promoção de entendimento entre todas as raças e para esse fim.
- e. Os Estados Partes condenam a discriminação racial e comprometem-se a adotar, por todos os meios apropriados e, no prazo de vinte e cinco anos, uma política de diminuição da discriminação racial em todas as suas formas e de promoção de entendimento entre todas as raças e para esse fim.

COMENTÁRIO

A Convenção não estabeleceu prazo para adotar políticas de eliminação da discriminação. Não há previsão de identificação da discriminação racial.

MONITORAMENTO E CONTROLE

- Órgão: Comitê para eliminação da Discriminação Racial (art. 8º)
- Eleição secreta de 18 peritos, eleitos pelos Estados dentre seus nacionais;
- Será levado em conta a repartição geográfica equitativa e a representação dos principais sistemas jurídicos e civilizações;
- Cada Estado poderá designar um candidato;
- Mandato de 4 anos;
- Instrumentos fiscalizatórios:
- Relatórios (art. 9º): a cada dois anos ou sob demanda do Comitê
- Comunicações interestatais (art. 11)



25m

ANOTAÇÕES

- Petições individuais (art. 14) – **facultativa** (“Todo o Estado parte poderá declarar e qualquer momento que reconhece a competência do Comitê para receber e examinar comunicações de indivíduos sob sua jurisdição que se consideram vítimas de uma violação pelo referido Estado Parte de qualquer um dos direitos enunciados na presente Convenção. O Comitê não receberá qualquer comunicação de um Estado Parte que não houver feito tal declaração.”)

...

- Brasil reconheceu a competência do Comitê para receber e examinar comunicações de indivíduos pelo Dec. n. 4.738/2003:

“Art. 1º É reconhecida, de pleno direito e por prazo indeterminado, a competência do Comitê Internacional para a Eliminação da Discriminação Racial para receber e analisar denúncias de violação dos direitos humanos conforme previsto no art. 14 da Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, de 7 de março de 1966.”

Pode retirar o reconhecimento do Comitê a qualquer tempo.

GABARITO

1. a

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pela professora Alice Rocha.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
